



РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН

КОНСТИТУЦИЯ

ДВЕНАДЦАТОГО СОЗЫВА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
ПРИНЯТА НА ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 9 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА

(Внесены изменения и дополнения на пятнадцатой сессии Верховного Совета Республики Каракалпакстан двенадцатого созыва 26 февраля 1994 года, на тринадцатой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан первого созыва 31 октября 1995 года, на тринадцатой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан первого созыва 15 декабря 1997 года, На двенадцатой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан второго созыва 12 ноября 2003 года, На пятнадцатой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 27 июня 2014 года, На двадцать шестой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 29 июня 2019 года, на двадцать девятой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан 16 декабря 2019 года.)

2019

www.karakalpakvoice.org

Каракалпакстан — Суверенная Республика | Архивный документ

ПРЕАМБУЛА

Народ Республики Каракалпакстан, торжественно провозглашая свою приверженность правам человека и принципам государственного суверенитета, осознавая высокую ответственность перед нынешними и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития государственности Каракалпакстана, подтверждая свою верность идеям демократии и социальной справедливости, признавая приоритет общепризнанных норм международного права, стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики, ставя своей задачей создание гуманного, демократического правового государства, в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия, через своих полномочных представителей принимает настоящую Конституцию Республики Каракалпакстан.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ГЛАВА I ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

1-статья.

Каракалпакстан — суверенная демократическая республика, входящая в состав Республики Узбекистан. Наименования «Республика Каракалпакстан» и «Каракалпакстан» равнозначны.

Взаимоотношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан регулируются Конституцией Республики Узбекистан, а также договорами и соглашениями, заключёнными между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.

Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основе всеобщего народного референдума народа Каракалпакстана.

2-статья.

Государство выражает волю народа и служит его интересам. Государственные органы и должностные лица несут ответственность перед обществом и гражданами.

3-статья.

Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы административно-территориального устройства, определяет систему органов государственной власти и управления, проводит политику, согласованную с политикой Республики Узбекистан.

Территория и границы Республики Каракалпакстан неприкосновенны, их изменение и разделение недопустимы.

4-статья.

Каракалпакский язык и узбекский язык являются государственными языками Республики Каракалпакстан. Республика Каракалпакстан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям народов и национальностей, проживающих на её территории, и создаёт условия для их развития.

5-статья.

Республика Каракалпакстан имеет государственные символы, утверждаемые её законом, — флаг, герб и гимн.

6-статья.

Столицей Республики Каракалпакстан является город Нукус.

ГЛАВА II НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ

7-статья.

Народ является единственным источником государственной власти.

В Республике Каракалпакстан государственная власть осуществляется в интересах народа только органами, которым такие полномочия предоставлены Конституцией Республики Каракалпакстан и принятыми на её основе законами.

Присвоение полномочий государственной власти, вмешательство в деятельность органов власти или её прекращение в порядке, не предусмотренном Конституцией, создание новых или параллельных структур власти являются антиконституционными действиями и влекут ответственность по закону.

8-статья.

Народ Каракалпакстана, независимо от национальности, составляет граждан Республики Каракалпакстан.

9-статья.

Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на обсуждение народа и ставятся на всенародное голосование (референдум). Порядок проведения референдума определяется законом.

10-статья.

От имени народа Каракалпакстана может действовать только избранный им Жокаргы Кенес Республики. Ни одна часть общества, политическая партия, общественное объединение, движение или отдельное лицо не может выступать от имени народа Каракалпакстана.

11-статья.

Система государственной власти Республики Каракалпакстан основывается на принципе разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

12-статья.

В Республике Каракалпакстан общественная жизнь развивается на основе политического, идеологического и множественного разнообразия мнений.

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной официальной идеологии.

13-статья.

В Республике Каракалпакстан демократия основывается на общечеловеческих принципах, согласно которым человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью.

Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами.

14-статья.

Государство строит свою деятельность, исходя из интересов благополучия человека и общества, на принципах социальной справедливости и законности.

ГЛАВА III ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ И ЗАКОНА

15-статья.

В Республике Каракалпакстан признаётся безусловное верховенство Конституций и законов Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения и граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами.

16-статья.

Ни одно положение настоящей Конституции не может толковаться таким образом, чтобы наносить ущерб правам и интересам Республики Каракалпакстан. Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции.

ГЛАВА IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

17-статья.

Международные научные, культурные и внешнеэкономические отношения Республики Каракалпакстан осуществляются в соответствии с законами Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

ГЛАВА V ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18-статья.

Все граждане Республики Каракалпакстан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.

Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости.

19-статья.

Гражданин Республики Каракалпакстан и государство связаны взаимными правами и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, закреплённые в Конституции и законах, неприкосновенны, и никто не вправе без решения суда лишать их или ограничивать в них.

20-статья.

Осуществление гражданином своих прав и свобод не должно нарушать законные интересы, права и свободы других лиц, государства и общества.

ГЛАВА VI ГРАЖДАНСТВО

21-статья.

В соответствии с установлением в Республике Узбекистан единого гражданства каждый гражданин Республики Каракалпакстан является гражданином Республики Узбекистан.

Основания и порядок приобретения и утраты гражданства определяются Законом Республики Узбекистан о гражданстве. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Каракалпакстан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами международного права.

Они исполняют обязанности, установленные Конституцией и законами Республики Каракалпакстан, а также международными договорами Республики Узбекистан.

ГЛАВА VII ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ

22-статья.

Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением.

23-статья.

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на основании закона.

24-статья.

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке путём открытого судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению.

Никто не может быть подвергнут медицинским или научным опытам без его согласия.

25-статья.

Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность своего жилища.

Никто не имеет права входить в жилище, проводить в нём обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных переговоров иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законом.

26-статья.

Гражданин Республики Каракалпакстан, являясь гражданином Республики Узбекистан, имеет право свободно передвигаться по территории Республики Узбекистан, въезжать в неё и выезжать из неё, за исключением ограничений, установленных законом.

27-статья.

Каждый человек имеет право на свободу мысли, слова и убеждений.

Каждый человек имеет право искать, получать и распространять любую информацию, кроме информации, направленной против существующего конституционного строя, а также иных ограничений, предусмотренных законом.

Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом в отношении государственной или иной охраняемой тайны.

28-статья.

Все государственные органы, общественные объединения и должностные лица Республики Каракалпакстан обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами, решениями и другими материалами, затрагивающими их права и интересы.

29-статья.

Гарантируется свобода совести для всех; каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Принуждение к принятию религиозных убеждений не допускается.

ГЛАВА VIII ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

30-статья.

Граждане Республики Каракалпакстан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов.

31-статья.

Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законами Республики Каракалпакстан.

Органы власти имеют право приостанавливать или запрещать проведение этих мероприятий только по соображениям безопасности.

32-статья.

Граждане Республики Каракалпакстан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях.

Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объединениях, массовых движениях, а также в представительных органах власти.

33-статья.

Каждый человек имеет право как индивидуально, так и совместно с другими лицами обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в соответствующие государственные органы, учреждения или к народным представителям.

Заявления, предложения или жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.

ГЛАВА IX ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

34-статья.

Каждый имеет право на собственность. Тайна банковских вкладов и право наследования гарантируются законом.

35-статья.

Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом.

Принудительный труд запрещён, кроме случаев отбывания наказания, назначенного по приговору суда, или в иных случаях, предусмотренных законом.

36-статья.

Лица, работающие по найму, имеют право на оплачиваемый отдых. Продолжительность рабочего времени, срок оплачиваемого трудового отпуска устанавливаются законом.

37-статья.

Каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом.

Пенсии, пособия, другие виды социальной помощи не могут быть ниже официально установленного минимального прожиточного минимума.

38-статья.

Каждый имеет право на квалифицированное медицинское обслуживание.

39-статья.

Каждый имеет право на образование.

Государство гарантирует получение бесплатного общего образования. Школьное дело находится под контролем государства.

40-статья.

Каждому гарантируется свобода научного и технического творчества, право на пользование достижениями культуры.

Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества.

ГЛАВА X ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

41-статья.

Государство обеспечивает права и свободы граждан, закреплённые Конституцией и законами.

42-статья.

Каждому гарантируется право на судебную защиту своих прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений.

43-статья.

Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых лиц охраняются государством.

44-статья.

Женщины и мужчины имеют равные права.

ГЛАВА XI ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

45-статья.

Все граждане исполняют закреплённые за ними в Конституции обязанности.

46-статья.

Граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей.

47-статья.

Граждане обязаны оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Каракалпакстана.

Памятники культуры охраняются государством.

48-статья.

Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде.

49-статья.

Граждане обязаны уплачивать установленные законом налоги и местные сборы.

50-статья.

Защита Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан — долг каждого гражданина Республики Каракалпакстан.

Граждане обязаны проходить военную или альтернативную службу в порядке, установленном законом.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ

ГЛАВА XII ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВА

51-статья.

Основу экономики Каракалпакстана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в различных её формах.

Государство, учитывая приоритет прав потребителя, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. Частная собственность наряду с другими формами собственности неприкосновенна и охраняется государством. Собственник может быть лишён её только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

52-статья.

Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не должно наносить ущерб экологической среде, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства.

53-статья.

Земля, её недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.

ГЛАВА XIII ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

54-статья.

Общественными объединениями в Республике Каракалпакстан признаются профессиональные союзы, политические партии, общества учёных, женские организации, организации ветеранов и молодёжи, творческие союзы, массовые движения и другие объединения граждан, зарегистрированные в установленном законом порядке.

55-статья.

Запрещается создание и деятельность политических партий, а также других общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя, выступающих против суверенитета, целостности и безопасности Республики, конституционных прав и свобод её граждан, пропагандирующих войну, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также военизированных объединений, политических партий по национальному и религиозному признакам.

Запрещается создание тайных обществ и объединений.

56-статья.

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создаёт им равные правовые возможности для участия в общественной жизни.

Вмешательство общественных объединений в деятельность государственных органов и должностных лиц, равно как и вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений, не допускается.

57-статья.

Профессиональные союзы выражают и защищают социально-экономические права и интересы работников. Членство в профессиональных организациях является добровольным.

58-статья.

Политические партии выражают политическую волю различных социальных слоёв и групп и через своих избранных демократическим путём представителей участвуют в формировании государственной власти. Политические партии обязаны в установленном порядке представлять Жокаргы Кенесу или уполномоченному им органу открытые отчёты об источниках финансирования своей деятельности.

59-статья.

Религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом. Государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений.

60-статья.

Расформирование общественных объединений, запрет или ограничение их деятельности осуществляются только на основании решения суда.

ГЛАВА XIV СЕМЬЯ

61-статья.

Семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон.

62-статья.

Родители обязаны содержать и воспитывать своих детей до совершеннолетия.

Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, поощряют благотворительную деятельность в их отношении.

63-статья.

Дети равны перед законом независимо от происхождения и гражданского состояния родителей.

Материнство и детство охраняются государством.

64-статья.

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях.

ГЛАВА XV СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

65-статья.

Средства массовой информации свободны и действуют в соответствии с законом. Они несут ответственность за достоверность информации в установленном порядке. Цензура не допускается.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ГЛАВА XVI АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

66-статья.

Республика Каракалпакстан состоит из районов, городов, посёлков, аулов.

67-статья.

Образование и упразднение районов и городов, а также изменение их границ осуществляются Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан.

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ГЛАВА XVII ЖОКАРГЫ КЕНЕС РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

68-статья.

Высшим государственным органом власти является Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, осуществляющий законодательную власть.

69-статья.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан состоит из депутатов, избираемых по территориальным избирательным округам на многопартийной основе сроком на 5 лет.

Право быть избранными в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан имеют граждане Республики Каракалпакстан, достигшие к дню выборов 25 лет.

Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты, определяются законом.

70-статья.

К исключительным полномочиям Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан относятся:

- 1) принятие Конституции Республики Каракалпакстан, внесение в неё изменений и дополнений;
- 2) принятие законов Республики Каракалпакстан, внесение в них изменений и дополнений, толкование законов Республики Каракалпакстан;
- 3) принятие государственных стратегических программ экономического и социального развития;
- 4) избрание Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и его заместителя;
- 5) формирование Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан;
- 6) по представлению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и по согласованию с Президентом Республики Узбекистан назначение Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя;
- 7) назначение на должность и освобождение от должности заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и членов Совета Министров Республики Каракалпакстан, образование и упразднение министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Республики Каракалпакстан;
- 8) избрание Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан, Верховного суда Республики Каракалпакстан по гражданским делам, Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам, Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан;
- 9) назначение на должность и освобождение от должности судей межрайонных, районных, городских судов по гражданским и уголовным делам;
- 10) назначение на должность и освобождение от должности Прокурора Республики Каракалпакстан по представлению Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан в согласовании с Генеральным прокурором Республики Узбекистан;
- 11) назначение на должность и освобождение от должности председателя Государственного комитета Республики Каракалпакстан по охране природы;
- 12) приостановление и отмена решений местных Кенгашей народных депутатов;
- 13) регулирование вопросов административно-территориального устройства законами;
- 14) определение системы и полномочий республиканских и местных органов государственной власти;
- 15) утверждение государственного бюджета Республики Каракалпакстан и отчётов о его исполнении по представлению Совета Министров Республики Каракалпакстан;
- 16) учреждение государственных наград и почётных званий Республики Каракалпакстан;
- 17) назначение выборов в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и в местные представительные органы; образование Центральной избирательной комиссии;
- 18) внесение предложений в Конституционный суд Республики Узбекистан о соответствии актов высших органов государственной власти и управления Республики Узбекистан Конституции Республики Узбекистан;
- 19) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящей Конституцией.

71-статья.

Деятельность Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан осуществляется в порядке, установленном Конституцией Республики Каракалпакстан и Регламентом Жокаргы Кенеса.

72-статья.

Заседание Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан является правомочным, если в его работе участвует не менее двух третей от общего числа всех депутатов.

73-статья.

В заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и его органов могут участвовать Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан и его заместители, министры, председатели государственных комитетов, руководители других органов государственного управления, председатель Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан, председатель Верховного суда Республики Каракалпакстан по гражданским делам, председатель Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам, председатель Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан, Прокурор Республики Каракалпакстан.

74-статья.

По истечении срока своих полномочий Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан продолжает свою деятельность до начала работы Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан нового созыва. Первое после выборов заседание Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан созывается Центральной избирательной комиссией не позднее чем через два месяца после выборов.

75-статья.

Право законодательной инициативы в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан принадлежит депутатам Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, Комитету конституционного надзора Республики Каракалпакстан, Верховному суду Республики Каракалпакстан по гражданским делам, Верховному суду Республики Каракалпакстан по уголовным делам, Хозяйственному суду Республики Каракалпакстан, Прокурору Республики Каракалпакстан.

76-статья.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан принимает законы, постановления и иные акты. Для принятия закона требуется большинство голосов от общего числа депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Опубликование законов Республики Каракалпакстан и других нормативных актов Жокаргы Кенеса в печати является обязательным условием их применения.

77-статья.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан избирает из числа депутатов комитеты и комиссии для ведения работы по подготовке законопроектов, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых на обсуждение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, контроля за исполнением законов и иных решений Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан в необходимых случаях образует постоянные или временные депутатские, ревизионные и иные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности комитетов и комиссий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан определяются законом.

78-статья.

Расходы депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, связанные с депутатской деятельностью, возмещаются в установленном порядке.

Депутаты, работающие в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и его органах на постоянной основе, в период своих полномочий не могут занимать другую оплачиваемую должность или заниматься предпринимательской деятельностью.

79-статья.

Депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан пользуется правом неприкосновенности. Он не может быть привлечён к уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

ГЛАВА XVIII ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

80-статья.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан является высшим должностным лицом Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан избирается Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан из числа депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан путём тайного голосования на срок полномочий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и не более чем на два срока подряд.

81-статья.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан:

- 1) обеспечивает взаимодействие высших законодательных и исполнительных органов власти Республики Каракалпакстан;
- 2) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан доклады о положении в республике и по другим важным вопросам;
- 3) организует исполнение законов Республики Узбекистан и иных решений Олий Мажлиса, указов и иных актов Президента Республики Узбекистан; организует контроль за исполнением законов Республики Каракалпакстан и постановлений Жокаргы Кенеса;
- 4) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан кандидатуры для избрания на должности заместителя Председателя Жокаргы Кенеса, председателей комитетов и комиссий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан;
- 5) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан по согласованию с Президентом Республики Узбекистан кандидатуру на должность Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан;
- 6) назначает и освобождает от должности по представлению Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан хокимов районов и городов с последующим утверждением соответствующими Кенгашами народных депутатов;
- 7) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан по согласованию с Президиумом Жокаргы Кенеса кандидатуры на должности председателя и членов Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан;
- 8) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан по согласованию с Президентом Республики Узбекистан кандидатуры на должности председателя и судей Верховного суда Республики Каракалпакстан по гражданским делам, председателя и судей Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам, председателя и судей Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан, а также судей межрайонных, районных и городских судов по гражданским и уголовным делам;
- 9) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан по согласованию с Президиумом Жокаргы Кенеса кандидатуру на должность председателя Государственного комитета Республики Каракалпакстан по охране природы;
- 10) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Жокаргы Кенеса. Созывает заседания Жокаргы Кенеса, совместно с председателями комитетов и комиссий формирует предложения по его повестке дня;
- 11) организует деятельность Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и его Президиума, руководит их заседаниями, подписывает законы Республики Каракалпакстан и иные акты, принятые Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан и его Президиумом, направляет и координирует работу комитетов и комиссий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан;
- 12) представляет к государственным наградам Республики Каракалпакстан и почётным званиям Республики Каракалпакстан;
- 13) возбуждает вопросы о помиловании осуждённых граждан;

14) организует народное обсуждение проектов законов и других наиболее важных вопросов государственной жизни;

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан имеет право представлять на рассмотрение Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан вопросы, относящиеся к его полномочиям.

82-статья.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по вопросам, относящимся к его полномочиям, издаёт распоряжения.

83-статья.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан может быть отозван Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан в случае нарушения им Конституции и законов Республики Каракалпакстан. Решение об отзыве принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по инициативе одной трети депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан с учётом заключения Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан может прекратить свои полномочия по личному заявлению, а также в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья, подтверждённому заключением Государственной медицинской комиссии, образованной Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан. Решение о прекращении полномочий Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан принимается большинством голосов от общего числа депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В таких случаях в течение 10 дней проводятся выборы нового Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

ГЛАВА XIX ПРЕЗИДИУМ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

84-статья.

Для организации деятельности и осуществления иных полномочий Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан образуется Президиум Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В состав Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан входят Председатель Жокаргы Кенеса, его заместитель, председатели комитетов и комиссий Жокаргы Кенеса, руководители партийных групп в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан.

85-статья.

Президиум Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан:

- 1) готовит предложения по повестке дня и порядку работы сессии Жокаргы Кенеса;
- 2) заслушивает сообщения комитетов и комиссий Жокаргы Кенеса о проводимой ими работе, а также информацию об исполнении законов Республики Каракалпакстан и решений Жокаргы Кенеса;
- 3) организует планирование работы по проектам законов;
- 4) по предложению Председателя Жокаргы Кенеса предварительно рассматривает законопроекты и другие документы;
- 5) обсуждает предложения и замечания, высказанные депутатами на сессии Жокаргы Кенеса, и принимает по ним соответствующие решения;
- 6) награждает государственными наградами Республики Каракалпакстан и присваивает почётные звания Республики Каракалпакстан;
- 7) в период между сессиями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по представлению Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и членов Совета Министров Республики Каракалпакстан, образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и иные органы государственного управления Республики Каракалпакстан с последующим внесением указов по этим вопросам на утверждение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан;
- 8) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан по согласованию с Генеральным прокурором Республики Узбекистан кандидатуру на должность Прокурора Республики Каракалпакстан;
- 9) в период между сессиями даёт согласие на привлечение депутата Жокаргы Кенеса к ответственности в случаях и порядке, установленных законом, а также на прекращение с ним трудового договора по инициативе работодателя;
- 10) рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью Жокаргы Кенеса и эффективным осуществлением депутатами своих полномочий.

Президиум Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан принимает постановления по вопросам, входящим в его компетенцию, которые публикуются в установленном порядке.

ГЛАВА XX СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

86-статья.

Совет Министров Республики Каракалпакстан — Правительство Республики Каракалпакстан — является высшим исполнительно-распорядительным органом государственной власти Республики Каракалпакстан.

87-статья.

Совет Министров Республики Каракалпакстан образуется Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан. Совет Министров Республики Каракалпакстан осуществляет руководство эффективным функционированием экономики, социальной и духовной сферами, обеспечивает исполнение законов Республики Узбекистан и иных решений Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан и иных решений Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. Совет Министров Республики Каракалпакстан приостанавливает и отменяет акты органов государственного управления Республики Каракалпакстан, а также хокимов районов и городов.

88-статья.

Совет Министров Республики Каракалпакстан возглавляет Председатель, назначаемый Жокаргы Кенесом по представлению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по согласованию с Президентом Республики Узбекистан.

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан по должности входит в состав Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан:

- 1) руководит деятельностью правительства и принимает меры для эффективного осуществления им своих полномочий;
- 2) представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, а в период между сессиями — Президиуму Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан кандидатуры для назначения на должности и освобождения от должностей заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и членов Совета Министров Республики Каракалпакстан;
- 3) распределяет обязанности между заместителями Председателя Совета Министров с последующим утверждением на Президиуме Совета Министров;
- 4) вносит в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, а в период между сессиями — в Президиум Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан предложения об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Республики Каракалпакстан;
- 5) представляет Председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан кандидатуры для назначения на должности и освобождения от должностей хокимов районов и городов;
- 6) руководит заседаниями Совета Министров и его Президиума;
- 7) обеспечивает коллегиальность в деятельности Совета Министров;
- 8) принимает решения по отдельным вопросам государственного и хозяйственного управления, не требующим рассмотрения на заседании Совета Министров и его Президиума;
- 9) осуществляет иные полномочия, установленные законом в пределах своей компетенции.

89-статья.

Совет Министров Республики Каракалпакстан ответственен перед Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан и подотчётен ему.

Совет Министров Республики Каракалпакстан ежегодно не менее одного раза представляет Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан отчёт о своей деятельности.

Совет Министров Республики Каракалпакстан слагает свои полномочия перед вновь избранным Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан.

90-статья.

Совет Министров Республики Каракалпакстан на основе и во исполнение законов Республики Узбекистан и иных решений Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, законов Республики Каракалпакстан и иных решений Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, постановлений Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан принимает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории Республики Каракалпакстан.

91-статья.

Полномочия Совета Министров Республики Каракалпакстан, порядок его деятельности, отношения Совета Министров Республики Каракалпакстан с другими государственными органами Республики Каракалпакстан определяются законом Республики Каракалпакстан.

ГЛАВА XXI ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

92-статья.

Советы народных депутатов, возглавляемые хокимами, являются представительными органами власти в районах и городах (кроме городов районного подчинения), которые, исходя из интересов государства и граждан, решают вопросы, относящиеся к их компетенции.

93-статья.

К ведению органов местной власти относятся следующие вопросы:

- обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан;
- вопросы экономического, социального и культурного развития территорий;
- формирование и исполнение местного бюджета, установление местных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов;
- руководство местным коммунальным хозяйством;
- охрана окружающей среды, обеспечение регистрации актов гражданского состояния;
- принятие нормативных актов, не противоречащих Конституции и законам Республики Каракалпакстан, и осуществление иных полномочий.

94-статья.

Органы местной власти претворяют в жизнь законы Республики Узбекистан, иные решения Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указы, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан, законы Республики Каракалпакстан и иные решения Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, постановления и распоряжения Совета Министров Республики Каракалпакстан, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и местного значения.

Решения вышестоящих органов, принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения нижестоящими органами.

Срок полномочий Кенгашей народных депутатов и хокимов — 5 лет.

95-статья.

На соответствующей территории хоким района, города возглавляет представительную и исполнительную власть.

96-статья.

Хокимы районов и городов назначаются и освобождаются от должности Председателем Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по представлению Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и утверждаются соответствующими Кенгашами народных депутатов.

Хокимы городов районного подчинения назначаются и освобождаются от должности хокимом района и утверждаются районным Кенгашем народных депутатов.

97-статья.

Хоким района и города осуществляет свои полномочия на основе принципов единоначалия и несёт персональную ответственность за решения и действия руководимых им органов.

Организация деятельности хокимов и местных Кенгашей народных депутатов, объём их полномочий и порядок избрания местных Кенгашей народных депутатов регулируются законом.

98-статья.

Хоким в пределах предоставленных ему полномочий принимает решения, обязательные для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями, а также должностными лицами и гражданами на соответствующей территории.

99-статья.

Органами местного самоуправления в посёлках, аулах, а также в махаллях городов являются сходы граждан, избирающие на 2,5 года председателя (аксакала) и его советников.

Порядок избрания, организация деятельности и объём полномочий органов местного самоуправления регулируются законом.

ГЛАВА XXII СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

100-статья.

Судебная власть в Республике Каракалпакстан действует независимо от законодательной и исполнительной властей, политических партий, других общественных объединений.

101-статья.

Судебная система Республики Каракалпакстан состоит из избираемых на 5-летний срок Верховного суда Республики Каракалпакстан по гражданским делам, Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам, Хозяйственного суда Республики Каракалпакстан, а также назначаемых на этот же срок межрайонных, районных и городских судов по гражданским и уголовным делам. Порядок деятельности и организация судов определяются законом. Создание чрезвычайных судов не допускается.

102-статья.

Верховный суд Республики Каракалпакстан по гражданским делам является высшим органом судебной власти в сфере гражданского судопроизводства и имеет право осуществлять судебный надзор за деятельностью межрайонных судов по гражданским делам.

103-статья.

Верховный суд Республики Каракалпакстан по уголовным делам является высшим органом судебной власти в сфере уголовного и административного судопроизводства и имеет право осуществлять судебный надзор за деятельностью районных, городских судов по уголовным делам.

104-статья.

Хозяйственные споры, возникающие в экономической сфере и в процессе управления в ней между предприятиями, учреждениями, организациями, основанными на различных формах собственности, а также предпринимателями, разрешаются Хозяйственным судом Республики Каракалпакстан в пределах его полномочий.

105-статья.

Судьи независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия недопустимо и влечёт ответственность по закону. Неприкосновенность судей гарантируется законом. Судьи не могут быть сенаторами, депутатами представительных органов государственной власти.

Судьи не могут быть членами политических партий, участвовать в политических движениях, а также заниматься иным видом оплачиваемой деятельности, кроме научной и педагогической.

До истечения срока полномочий судья может быть освобождён от должности только по основаниям, указанным в законе.

106-статья.

Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается только в случаях, установленных законом.

107-статья.

Акты судебной власти обязательны для всех государственных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан.

108-статья.

В Республике Каракалпакстан судопроизводство ведётся на каракалпакском и узбекском языках либо на языке, которым пользуется большинство населения соответствующей местности.

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право полностью знакомиться с материалами дела через переводчика, участвовать в судебных действиях и выступать в суде на родном языке.

109-статья.

Обвиняемому обеспечивается право на защиту. На любой стадии судопроизводства гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.

Для оказания юридической помощи гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям действует адвокатура.

Порядок организации адвокатуры и её деятельности определяется законом.

ГЛАВА XXIII ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

110-статья.

Граждане Республики Каракалпакстан имеют право избирать и быть избранными в представительные органы. Каждый избиратель имеет один голос. Право голоса, равенство и свобода волеизъявления гарантируются законом.

Выборы в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, районные, городские и другие представительные органы государственной власти проводятся соответственно в год истечения их конституционного срока полномочий — в первое воскресенье третьей декады декабря.

Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Граждане Республики Каракалпакстан, достигшие восемнадцати лет, имеют право участвовать в выборах.

Граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не могут быть избраны и не участвуют в выборах.

В любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается.

Гражданин Республики Каракалпакстан не может одновременно быть депутатом более чем двух представительных органов.

Порядок проведения выборов определяется законом.

ГЛАВА XXIV КОНСТИТУЦИОННЫЙ НАДЗОР

111-статья.

Конституционный надзор в Республике Каракалпакстан осуществляет Комитет конституционного надзора Республики Каракалпакстан. Комитет конституционного надзора избирается Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан из числа специалистов в области политики и права в составе председателя Комитета конституционного надзора, его заместителя и членов комитета. Срок полномочий лиц, избранных в Комитет конституционного надзора, — пять лет.

Исполнение обязанностей председателя, заместителя председателя и членов Комитета конституционного надзора несовместимо с депутатским мандатом.

Лица, избранные в Комитет конституционного надзора, не могут одновременно входить в состав органов, акты которых поднадзорны комитету.

Лица, избранные в Комитет конституционного надзора, при исполнении своих обязанностей независимы и подчиняются только Конституции Республики Каракалпакстан.

112-статья.

Комитет конституционного надзора Республики Каракалпакстан:

- 1) по поручению Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан представляет ему заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан законов и других актов, предлагаемых для рассмотрения Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан;
- 2) по предложению не менее одной пятой депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан или по предложению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан представляет Жокаргы Кенесу заключение о соответствии Конституции Республики Каракалпакстан законов и других актов, принятых Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан;
- 3) по поручению Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан представляет ему заключение о соответствии Конституции и законам Республики Каракалпакстан постановлений Президиума Жокаргы Кенеса и распоряжений Председателя Жокаргы Кенеса;
- 4) по поручению Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, по предложению не менее одной пятой депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан или по предложению Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан представляет Жокаргы Кенесу заключение о соответствии Конституции и законам Республики Каракалпакстан постановлений и распоряжений Совета Министров Республики Каракалпакстан.

Комитет конституционного надзора также вправе по собственной инициативе представлять заключения о соответствии Конституции и законам Республики Каракалпакстан актов высших органов государственной власти и управления Республики Каракалпакстан.

Заключение Комитета может быть отменено только решением Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов.

Организация деятельности Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан и порядок его работы определяются Законом о Комитете конституционного надзора Республики Каракалпакстан.

ГЛАВА XXV ПРОКУРАТУРА

113-статья.

Надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Каракалпакстан осуществляют Прокурор Республики Каракалпакстан и подчинённые ему прокуроры.

114-статья.

Прокурор Республики Каракалпакстан назначается и освобождается от должности Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по согласованию с Генеральным прокурором Республики Узбекистан.

Прокуроры районов и городов назначаются и освобождаются от должности Генеральным прокурором Республики Узбекистан по представлению Прокурора Республики Каракалпакстан.

Срок полномочий Прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров районов и городов — пять лет.

115-статья.

Органы прокуратуры Республики Каракалпакстан осуществляют свои полномочия независимо от любых государственных органов, общественных объединений и должностных лиц, подчиняясь только закону.

Прокуроры на период своих полномочий приостанавливают членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели.

Порядок образования, полномочия и порядок деятельности органов прокуратуры определяются законом.

116-статья.

На территории Республики Каракалпакстан запрещается создание и деятельность частных, кооперативных организаций, общественных объединений и их подразделений, самостоятельно выполняющих оперативно-розыскные, следственные и иные специальные задачи по борьбе с преступностью.

В защите законности и правопорядка, прав и свобод граждан правоохранительным органам могут оказывать содействие общественные объединения и граждане.

ГЛАВА XXVI ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ

117-статья.

Государственный бюджет Республики Каракалпакстан включает республиканский и местные бюджеты.

118-статья.

Распределение доходов и расходов государственного бюджета Республики Каракалпакстан между республиканским и местными бюджетами определяется законами Республики Каракалпакстан.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ

119-статья.

Изменения в Конституцию Республики Каракалпакстан вносятся законом, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, либо путём референдума Республики Каракалпакстан.

120-статья.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию в течение шести месяцев после соответствующего предложения. Если Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан отклонит предложение о внесении изменений в Конституцию, оно может быть повторно внесено не ранее чем через один год.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Принята 9 апреля 1993 года · Редакция 2019 года

www.karakalpakvoice.org

Каракалпакстан — суверенная республика · Архивный документ · 2019
